

2017년도

○○지부 종합감사결과 처분 요구서

2017. 6. 29



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감 사 실

차 례

1. 감사 목적	1
2. 감사대상 부서	1
3. 감사 기간	1
4. 감사 범위	1
5. 감사 인원 등	1
6. 수감부서 주요업무	2
7. 지부별 현황	2
8. 감사결과 조치 요구	3
9. 지적사항별 처분요구사항	3
10. 감사 결과	3

1 감사 목적

- 감사규정 제4조 및 2017년도 종합감사계획에 의거 ○○지부에서 수행했던 제반업무가 법령·정관 및 규정·지침이 정하는 바에 따라 합리적이고 능률적으로 운영되고 있는지에 대한 업무집행사항 전반을 점검하고, 업무처리와 관련한 시스템 개선 및 제 규정·규칙의 보완과 개선을 유도하여 업무의 효율성을 제고하기 위함.

2 감사대상 부서

- ○○지부

3 감사 기간

- 2017. 5. 8. ~ 5. 12 (4일간)
- 증빙자료 확보 및 보고서 작성 : 2017. 5. 13 ~ 6. 22

4 감사 범위

- 전년도 정기 감사 이후부터 2017년도 수감 전까지 처리한 소관업무

5 감사 인원 등

- 감사실장 등 5명이 감사를 실시하였고, 감사결과 지적된 사항에 대하여 감사실 내부검토 과정 및 강평회(2017. 6. 27.)를 거쳐 감사심의위원회(2017.6.29.) 심의 후 감사결과를 최종확정 함.

6 수감부서 주요업무

구 분	주요업무분장
◎◎지부	1. 해당지역 교직원 및 연금수급자(정보변경에 한함) 종합 관리 2. 제반 연금업무(기준소득월액 결정, 급여지급 및 환수, 대여지급 등) 3. 지부 물품구매 및 직원 임차주택 관리 4. 개인회생절차 신청 교직원 관리 5. 상담실 운영 6. 법적용 대상 및 대외기관 확인 업무

7 지부별 현황

가. 연금부문 현황

○ 감사대상 지부별 연금관련 관리현황

(‘17.5월 말 기준, 단위 : 기관, 명)

구 분	학교기관수 (분포율)	재직교직원수 (분포율)	연금수급자수 (분포율)	계 (분포율)
◎◎지부	165 (2.51%)	9,218 (0.03%)	1,540 (5.30%)	10,923 (3.10%)
전체지역	6,567 (100%)	317,768 (100%)	29,041 (100%)	353,376 (100%)

○ 감사대상 지부별 VOC 처리 현황

(‘17.5월 말 기준, 단위 : 건)

구분	◎◎지부	전체지역
처리건수	230	2,328
처리비율	9.88%	100%

8 감사결과 조치 요구

구 분	계	시정	주의	개선	권고	통보	현지조치	모범
○○지부	6	2			1	2	1	
★★★★★팀	2			1	1			
계	8	2		1	2	2	1	

9 지적사항별 처분요구사항

해당부서	번호	지 적 사 항	처분사항
○○지부	1	중징계(파면, 해임) 퇴직자에 대한 업무처리 부적정	시정·권고
○○지부	2	퇴직급여 종류변경에 따른 업무처리 부적정	통보
○○지부	3	사망조위금 심사 업무처리 부적정	통보
★★★★★팀			개선
★★★★★팀	4	재해부조금 구상에 관한 규정관리 필요	권고
○○지부	5	국세청 소득총액 적용에 따른 기준소득월액 결정 부적정	시정
○○지부	6	기준소득월액 정정업무 부적절	현지조치

10 감사 결과

● 불입자료 참조

시정 · 권고

번 호 (1)

제 목 중징계(파면, 해임) 퇴직자에 대한 업무처리 부적정

관 계 부 서 ◎◎지부

내 용

공단은 「공무원연금법」(이하 ‘준용법’) 및 「사립학교교직원연금법령」에 따라 급여의 제한 및 지급정지에 대한 사유를 구분하여 업무처리를 하고 있다. 「준용법」 제64조 및 「시행령」 제66조에 의하면 형벌 등에 의한 급여의 제한사유 및 제한금액을 두고 있으며 교직원이 재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우와 징계에 의하여 파면된 경우에는 원급여액의 1/2(재직기간 5년 미만인 자의 퇴직급여는 1/4)감액하며, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등(이하 ‘금전적 비리’)으로 해임된 때에는 원급여액의 1/4(재직기간 5년 미만인 자의 퇴직급여는 1/8)감액하도록 정하고 있다.

따라서 교직원이 중징계(파면, 해임)로 퇴직하게 되는 경우 학교기관의 장은 교직원 퇴직신고서와 징계의결서 사본을 첨부하여 신고하여야 하고, 공단은 학교기관에서 신고한 퇴직신고서와 징계의결서 사본을 반드시 확인하여 교직원이 급여제한 사유에 해당되는지 검토하여 업무처리에 만전을 기하여야 한다.

또한 급여제한사항 등록으로 교직원의 퇴직급여 및 퇴직수당 등이 감액되는 등 급여에 큰 영향을 미치게 되므로 공단은 「연금법」을 적용받는 교직원이 퇴직하여 급여 지급사유가 발생하면 퇴직사유를 면밀히 검토하여 퇴직에 따른 급여가 적절하게 지급되도록 하여야 한다.

그런데, ○○지부에서 중징계로 퇴직한 교직원에 대한 퇴직업무처리 적정성을 점검한 결과 교직원의 퇴직사유가 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등으로 해임된 것이 아님에도 불구하고 아래 【표1】의 교직원(고객ID: *****)에 대하여 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등에 의한 해임에 해당하는 급여제한사항으로 잘못 입력함으로써 퇴직자에 대한 업무처리가 부적정한 것으로 확인되었다.

【표1】 형벌제한사항 부적정 입력 사례

(기간 : 2016.1. ~ 2017.4.)

구 분	고객ID	퇴직사유(금품수수 등)	형벌제한 입력여부 (금품수수 등)	징계의결서 사본 첨부여부
○○지부	*****	해당없음(학사운영관련)	입력	첨부
○○지부	*****	해당	입력	미첨부
○○지부	*****	해당	입력	미첨부

주) ○○지부 자료 재구성

공단은 사립학교교직원연금법령의 준수 및 교직원의 권익보호를 위해서 중징계(파면, 해임)에 의한 퇴직 시 사유를 면밀히 검토하여 금품 수수 등 금전적 비리에 해당하는 경우에만 급여제한사항을 입력하도록 업무처리에 주의를 하여야 할 것으로 판단되며, 급여제한사유가 아님에도 제한사항으로 등록되는 사례를 방지하고 퇴직사유의 사실관계 확인을 위해서라도 교직원의 중징계 이상의 퇴직 처리에는 공단 연금정보시스템의 파일첨부 기능을 활용하여 징계의결서 사본을 반드시 첨부하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

〔시정〕 ◎◎지부장은 교직원이 금품 수수 등 금전적 비리에 해당하지 않는 퇴직사유임에도 급여제한사항으로 입력한 사항을 해제하시기 바라며, 향후 퇴직 처리 시 금전적 비리에 의한 해임에 한해서 해임급여제한을 하도록 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

〔권고〕 ◎◎지부장은 교직원이 중징계로 인해 퇴직할 경우 업무처리 시 공단 연금정보시스템의 파일첨부 기능을 활용하여 징계의결서 사본을 반드시 첨부하여 급여제한 사유 등록자에 대한 체계적인 관리를 하도록 권고합니다.

통 보

번 호 (2)

제 목 퇴직급여 종류변경에 따른 업무처리 부적정

관 계 부 서 ◎◎지부

내 용

「사립학교교직원연금법(이하 '연금법') 시행령」 제53조의3에 의하면 퇴직급여, 유족급여 또는 장해급여를 신청한 사람이 그 급여의 종류를 변경하거나 조기퇴직연금 지급시기를 변경하려는 경우, 그 급여의 지급이 시작되기 전 또는 급여의 지급일(연금의 경우 최초 연금지급일)부터 30일 이내에 퇴직급여 등 변경신청서를 공단에 제출하여야 하고 이미 수령한 급여는 급여를 수령한 다음 날부터 공단에 납부하는 반납 일까지의 일수에 따른 이자를 가산하여 반납하도록 정하고 있다.

그리고 공단의 「퇴직급여 등의 종류 및 연금의 지급시기 변경신청 처리기준(안)」 [0 0 0 팀-3636(2016.06.22.)]에 따르면 급여의 지급일로부터 30일 이내에 급여변경신청서 제출과 수령한 급여의 반납이 이루어져야 하며, 급여의 반납이 되지 않는 경우에는 급여종류 변경 신청의사가 없음으로 간주하여 접수문서를 반려하도록 정하고 있다.

그런데 ◎◎지부에서는 퇴직 교직원 *(고객ID:*****)의 급여종류 변경 신청 건에 대해 반납금을 산정하여 수납하는 과정에서 기 지급된 급여를 환수 시 최초 급여지급일의 다음 날부터 반납 일까지의 일수에 따른 이자를 가산하여야 함에도, 이자부과 종료일을 실제 납부일이 아닌 환수결정일로 계산하여 수납한 사실이 있다.

【표2】 급여종류 변경에 따른 반납금 산정 이자계산 부적절 사례

성명	고객ID	유형	급여종류	급여산정액	수당산정액	결정총액	환수이자	처리부서
				환수결정일	이자시작일	이자종료일	실제납부일	
***	*****	당초	퇴직연금 공제일시금	9,929,210	33,025,360	477,730	43,432,300	○○지부
		변경	퇴직연금 일시금	2016.8.2	2014.8.29	2016.8.2	2016.8.8	

조치할 사항

〔통보〕 ○○지부장은 법령과 공단이 정한 기준을 준수하여 급여의 반납은 지급일로 부터 30일 이내에 처리하고, 이자부과는 환수금 수납일까지 반영될 수 있도록 관련 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

통보 및 개선요구

번 호 [3]

제 목 사망조위금 심사 업무처리 부적정

관 계 부 서 ◎◎지부, ★★★★★팀

내 용

공단은 교직원 본인이 사망하거나 교직원의 배우자나 부모(배우자의 부모 포함) 또는 자녀가 사망한 경우 준용법인 『공무원연금법』 제41조의2(사망조위금)에 따라 사망조위금을 지급하고 있으며, 사망조위금을 청구할 경우에는 『사립학교교직원연금법 시행령』 제47조의2(사망조위금지급대상 및 청구 절차)에 따라 관련서류 원본을 첨부하여 학교기관 장의 확인을 받아 공단에 제출하도록 하고 있다.

사망조위금 신청 시 관련서류 원본을 첨부하여 제출하는 이유는 사망조위금 신청과정에서 관련서류가 거짓으로 작성되거나 고의적으로 사실과 다르게 추가 기재·수정되지 않도록 하여 사망조위금을 적법하게 지급하기 위함이다.

사망조위금 청구를 위한 관련서류에 대하여 세부적으로 살펴보면 **교직원의 배우자, 부모 또는 자녀가 사망하여 사망조위금을 신청할 경우에는** ①사망조위금청구서(제205호), ②사망인의 기본증명서 또는 주민등록말소자등본(사망진단서), ③청구인의 가족관계증명서를 제출하고 **교직원 배우자의 부모가 사망한 경우에는** ①사망조위금청구서(제205호), ②사망인의 기본증명서 또는 주민등록말소자등본(사망진단서), ③배우자의 가족관계증명서, ④혼인관계증명서를 반드시 제출해야 한다.

그런데 ◎◎지부에서 2016년부터 2017년 02월까지 처리한 문서를 조사한 결과【표3】과 같이 사망진단서, 가족관계증명서, 혼인관계증명서 등을 사본으로 징구 받아 사망조위금을 지급 처리한 사례가 확인되었다.

【표3】사망조위금 처리 오류 내역

기관번호	학교명	성명	주민번호	사망인	사망일자	교직원과 관계	내용
****	□□□□□ 대학교	***	710419- 1*****	***	16.06.20	배우자 부	사망진단서 사본 혼인관계증명서 사본 가족관계증명서 사본

그리고 교직원 부모 또는 교직원 배우자의 부모가 외국인인 경우 사망조위금 청구시 사망 외국인의 생년월일과 성별을 확인한 후 주민등록번호 앞자리에 ‘생년월일’과 뒷자리에 ‘성별식별 값 5 또는 6’을 입력하여 교직원과의 ‘父, 母’ 관계에 맞게 기입해야 함에도 【그림1】과 같이 사망인의 생년월일이 아닌 미국 주민등록번호(social security number)를 입력하고 성별식별 값을 다르게 등록하여 교직원의 부모 중 누가 사망한 것인지 알 수 없게 잘못 처리한 사례도 있었다.

【그림1】사망조위금 지급 처리 화면

The screenshot displays a web-based form for processing death benefit payments. It is divided into three main sections:

- 청구인정보 (Applicant Information):** Includes fields for customer ID, resident registration number (730503-5), name, gender, and address.
- 사망인정보 (Deceased Information):** This section is highlighted with a red box. It shows the deceased's name, date of death (2015/03/26), and a Social Security Number (240643-2) entered in the birth date field. The relationship to the employee is listed as '부' (Father).
- 교직원정보 (Employee Information):** Includes fields for institution number, name, position (교원 - Teacher), hire date (2006/09/01), and various financial amounts like basic salary (4,470,000) and pension (2,905,500).

조치할 사항

〔통보〕 ◎◎지부장은 ① 사망조위금 지급 심사 시 첨부 서류는 사본이 아닌 원본으로 징구하여 업무가 처리될 수 있도록 하시기 바라며 ② 외국인 교직원의 부모 사망으로 인한 사망조위금 청구 시 사망 외국인의 생년월일과 성별을 확인한 후 주민등록번호 앞자리에 생년월일을 입력하고 뒷자리에는 ‘성별식별 값 5 또는 6’을 입력하여 교직원과의 ‘父, 母’ 관계에 맞게 처리하도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

〔개선〕 ★★★★★팀은 교직원 부모 또는 교직원 배우자의 부모가 외국인인 경우 ① 사망인정보 입력 시 주민등록번호 앞자리에 생년월일이 들어가도록 하고 ② 주민등록번호 뒷자리에는 ‘성별식별 값 5 또는 6’을 입력 하도록 하여 교직원의 ‘父, 母’ 관계에 맞게 처리 되도록 사망조위금 지급 프로그램을 개선하시기 바랍니다.

권 고

번 호 (4)

제 목 재해부조금 구상에 관한 규정관리 필요

관 계 부 서 ★★★★★팀

내 용

「사립학교교직원연금법」(이하 ‘연금법’) 제33조 및 제34조에 따르면 교직원의 직무로 인한 질병·부상 및 재해에 대하여는 단기급여를 지급하고, 교직원의 퇴직·장애 및 사망에 대하여는 장기급여를 지급하되, 각종 급여는 그 권리를 가질 사람의 신청을 받아 공단이 결정하도록 하고 있다.

연금법 제42조 제1항에서는 단기급여 및 장기급여에 관한 급여의 종류, 급여의 사유, 급여액 및 급여의 제한 등에 관한 사항에 대해 「공무원연금법」(이하 ‘준용법’)을 준용토록 규정하고 있으며, 이에 따라 공단에서는 준용법 제34조에서 정하고 있는 단기급여인 직(공)무상 요양비, 재해부조금, 사망조위금을 산정하여 지급하고 있다.

한편, 연금법 제41조(다른 법령에 따른 급여와의 조정) 제2항에 의하면 이 법에 따른 급여의 사유가 제3자의 행위로 발생한 경우, 공단에서는 이미 지급한 급여액의 범위에서 수급권자가 제3자에 대하여 가지는 손해배상권을 취득하므로 구상을 행하여야 한다고 규정하고 있다.

이에 따라 공단에서는 단기급여 중 직무상요양비의 경우 「재해보상업무 운영 등에 관한 기준」에서 별도의 구상에 관한 조항을 두어 제3자 가해행위로 교직원이 부상을 입은 경우, 피해 교직원이 가해자에 대하여 가지는 민법상 불법행위에 근거한 손해배상

청구권을 교직원이 공단에 위임할 수 있고, 이를 대위 취득한 공단은 피해교직원과 동등한 지위로 치료비 범위 내에서 제3자 가해자를 대상으로 구상권을 행사하거나 재해 교직원이 연금법상 재해보상급여와 동류의 급여를 가해자 측으로부터 손해배상금으로 받은 경우 공단에서는 교직원이 수령한 손해배상금 범위 내에서 급여를 지급하지 않는 이중수혜 방지노력을 기울이고 있다.

이에 반하여, 사망조위금과 재해부조금은 ❶ 타인이 고의 또는 과실로 교직원을 사망케 하거나, ❷ 타인 소유의 주택에서 화재가 발생되어 교직원 또는 배우자의 소유주택 내지는 교직원이 상시 거주하는 주택(직계 존·비속 소유의 주택)으로 변저 피해를 입은 경우 등에 대해 별도의 기준이나 제·규정이 없으므로 상기 법령의 조문에 비추어 볼 때 원칙적으로 구상행사를 실시하여야 할 것으로 보인다.

그런데 ◎◎지부에서는 옆집의 화재가 전이되어 교직원이 거주하고 있는 주택이 전소된 ***(고객ID:*****)의 재해부조금 신청 심사 중 구상여부 결정에 대한 판단 근거로 유관기관인 ■■■연금공단의 「공동주택의 재해부조금 산정에 관한업무지침」상 제3자의 사유로 인한 급여지급이더라도 구상하지 않는다는 해석에 의거 재해부조금 지급 후 별다른 구상행사를 하지 않은 것으로 확인되었다.

연금법 상 준용하는 법률조항은 아니나, 연금법 제41조2항 조문과 거의 유사한 공무원연금법 제33조 제2항(다른 법령에 따른 급여와의 조정)에 대해 행정자치부(現 소관 부처 인사혁신처)에서는 ‘급여수급권자가 제3자에게 가지는 손해배상청구권을 공단 또는 지방자치단체가 대위 취득할 수 있게 한 취지는 수급권자가 제3자에게 청구하여 받을 수 있는 손해배상을 공단이 대위변제하였음을 전제로 하는 것이므로, 따라서 공단이 지급한 급여는 수급권자의 손해에 대한 전보적 성격을 가져야 하는데 부조급여의 경우 제3자의 책임 있는 사유로 인해 발생한 손해에 대한 전보금 이라기보다는 특정한 재해여부와 관계없이 일정한 사유가 발생한 경우 지급하는 부조성격의 급여이므로 구

상권 행사대상이 아니다.¹⁾ 해석한 바 있고,

대법원에서도 ‘공무원연금법 제41조의2에 정한 사망조위금과 동법 제60조의 유족일시금은 공무원의 사망이 재해로 인한 것인지에 관계없이 지급되는 급여로서, 공무원이 제3자의 책임 있는 사유로 사망하여 사망조위금이나 유족일시금을 지급받았다고 하더라도 이를 사고로 인한 이득이라 볼 수 없으므로 그 지급액을 제3자가 배상하여야 할 손해액에서 공제할 것은 아니다.’²⁾ 판시한 만큼 재해부조금에 대한 구상행사는 회수의 실익을 떠나 법리상 적절치 못한 것으로 사료된다.

다만 ■■■연금공단에서는 이를 「재해보상 및 부조급여 업무편람」과 「공동주택의 재해부조금 산정에 관한 업무지침」에 반영하여, 실무처리 기준으로써 활용하고 있는 반면 공단에서는 실질적으로 구상을 행하지 않음에도 관련 근거가 부재하여 자칫 제도 운영상의 흠결로 비추어질 수 있는바 필요 시 법률자문 등을 통해 이를 지침·규정상에 조문화 하여 보완할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

〔권고〕 ★★★★★팀장은 제3자 가해로 인한 사망조위금 및 재해부조금 지급 시 구상 행사대상 여부에 대한 기준이나 지침을 수정 또는 보완하는 등 관련 업무처리를 투명하게 할 수 있는 적합한 방안을 마련할 것을 권고합니다.

1) 행정자치부 지침 복지 제12507-479(2001.9.28.)

2) 대법원 1998.4.10. 선고 97다39537 판결[손해배상(자)]

시정 요구

번 호 (5)

제 목 국세청 소득총액 적용에 따른 기준소득월액 결정 부적정

관 계 부 서 ○○○지부

내 용

공단은 사립학교교직원의 퇴직·사망 및 직무로 인한 질병·부상·장애에 대하여 적절한 급여제도를 확립함으로써 교직원 및 그 유족의 경제적 생활안정과 복리향상에 이바지함을 설립 목적으로 하고 있다.

「사립학교교직원연금법」 제2조에 의하면 기준소득월액은 부담금 및 급여 산정의 기준이 되는 것으로서 일정기간 재직하고 얻은 소득에서 비과세소득을 제외한 금액의 연 지급합계액을 12개월로 평균한 금액으로 하고 있으며, 「사립학교교직원연금법 시행령」 제3조의2에 의하면 공단은 매년 7월 1일에 교직원의 기준소득월액을 결정하여야 하며, 다만 그 해의 신규임용 교직원에 대해서는 신규임용 시 결정한다고 되어 있다.

이에 따라 공단은 매년 교직원의 기준소득월액 결정을 위하여 아래 【표4】와 같은 절차를 거쳐 업무처리를 하고 있다.

【표4】 2016년도 기준소득월액 결정절차

1. 2016년도 기준소득월액 적용 기본계획 수립
 - 2016년도 변경된 적용기준 및 절차에 대한 기준 수립
2. 학교기관 소득총액 신고안내
 - 2016년도 기준소득월액 신고 안내문 발송
3. 소득총액 우선 신고 접수 및 심사

- 신고기한 : 소득총액 신고안내 ~ 임시기준소득월액 결정

4. 임시기준소득월액 결정 및 통보

- 국세청 과세소득에 의한 임시기준소득월액의 결정

5. 소득총액 신고 접수 및 심사

- 신고기한 : 임시기준소득월액 결정 ~ 신고마감일

6. 기준소득월액의 결정 및 통보

- 기준소득월액 결정 : 2016.06.30. 업무종료 후
- 기준소득월액 결정 통보 : 2016.07월 고지 전

7. 기준소득월액의 정정

- 기준소득월액의 결정(2016.07.01.)후 1개월 까지
- 신고접수 후 즉시 적용

주) 재직자총괄팀 자료 재구성

한편, 공단은 기준소득월액을 결정하기에 앞서 짧은 업무처리 기한에 따른 업무혼잡을 피하고자 소득총액 우선 신고 제도를 운영하고 있으며, 학교기관이 공단에 소득 총액 신고를 할 때에는 소득총액신고서와 소득입증자료를 제출토록 하고 있다. 그리고 사립학교교직원연금법을 적용받는 기관의 교직원에 대한 소득입증자료로는 봉급지급대장, 근로소득원천징수영수증, 소득자별 근로소득원천징수부, 방과 후 학교 수업소득신고서 등이며, 과세소득 사용자의 경우 기준소득월액은 국세청에 신고된 과세소득을 기준으로 결정하고 있다.

그런데 ◎◎지부에서 국세청 소득총액을 적용하여 처리한 2016년도 기준소득월액 결정 내역을 검토한 결과 【표5】와 같이 □□유치원 교직원 6명, □□유치원 교직원 9명 등 총 15명에 대하여 소속기관과 다른 사업장에서 국세청으로 신고한 소득을 기준소득월액으로 잘못 결정한 것으로 확인되었다.

【표5】 기준소득월액 결정 부적정 사례

(근로소득 귀속년도: 2015.1.1.~2015.12.31.)

고객ID	소속기관		국세청 소득신고기관		신고소득총액	기준소득월액
	기관명	사업자등록번호	기관명	사업자등록번호		
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	15,033,400	1,548,440
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	15,747,900	1,622,033
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	15,033,400	1,548,440
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	36,000,000	3,090,000
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	15,033,400	1,548,440
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	22,769,320	1,954,366
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	41,643,600	3,574,409
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	23,939,500	2,054,807
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	28,662,000	2,460,155
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	15,500,000	1,330,416
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	23,419,300	2,010,156
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	11,300,000	969,916
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	37,358,500	3,206,604
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	23,939,500	2,054,807
*****	□□유치원	***-**-*****	***	***-**-*****	31,799,100	2,729,422

주)■■■■팀 자료 재구성

공단은 국세청 자료에 의한 소득총액 적용 시 동일 법인 내 등록된 사업자번호에 따라 소득을 합산계산하고 있으나, 사업자번호의 누락 및 변경으로 인하여 소득총액 적용 시 누락되는 사례가 발생하고 있고, 이를 방지하기 위해 ■■■■팀(現 재직자총괄팀)에서 “국세청 소득총액 적용관련 사업자번호 정비 요청”(■■■■팀-1782, 2016.7.12.) 공문을 모든 지부에 발송하였음에도 불구하고 ◎◎지부에서는 세부적 조치를 취하지 않았다. 그 결과 해당 법인 내 등록된 사업자번호가 아닌 다른 기관의 소득을 기준으로 교직원에 대한 기준소득월액을 잘못 결정하는 결과를 초래하였다.

기준소득월액은 교직원의 부담금 및 급여 산정의 기준이 되는 금액으로서 교직원에게 불이익이 되지 않도록 금액 결정에 대한 정확성과 신뢰성이 뒷받침되어야 할 것이므로 기준소득월액 오결정 사례를 예방하고 최소화하기 위해 사업자번호 정비 등 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

〔시정〕 ◎◎지부장은 □□유치원 및 □□유치원 소속 교직원의 2016년도 적용 기준 소득월액을 재확인하여 잘못 결정된 기준소득월액을 정정하시기 바라며, 향후 기준소득월액 적용 시 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

현지조치

번 호 [6]

제 목 기준소득월액 정정업무 부적절

관 계 부 서 ◎◎지부

내 용

「사립학교교직원법 시행령」 제75조(신분변동신고)에서는 교직원이 퇴직·사망·전출·휴직 그 밖에 재직 중 신분변동 사항이 있는 경우에는 학교기관의 장이 지체 없이 신분변동신고서를 공단에 제출하도록 규정하고 있고, 공단에서는 이를 근거로 교직원 신분변동 사항을 관리하고 있다.

또한 공단에서는 동법 시행령 제3조의2(기준소득월액의 결정)에 의거 전년도 과세소득을 기준으로 기준소득월액을 매해년도 7월 1일에 반영하여 익년도 6월 30일까지 적용함으로써 부담금 징수와 퇴직급여 산정에 활용하고 있다.

교직원 신분변동 사항 중 전직이라 함은 교원이 사무직원으로 사무직원이 교원으로 직이 바뀌었을 경우를 의미하는데 일반적으로 학교기관에서는 교원과 직원은 보수에 관한 사항을 달리 적용하므로, 연금법 개정(2010.1.1. 시행) 이전 보수월액을 부담금 징수와 퇴직급여 산정의 기준으로 활용할 당시에는 전직 시점에 보수월액을 재산정 했으나 현재에는 기준소득월액에 영향을 미치지 않아 신분변동사항만 반영하고 있다.

그런데 ◎◎지부에서는 2016.5.1. 신규임용 후 2016.6.20. 전직(직원→교원)한 교직원 *** (고객ID:*****)의 변경된 예상소득액을 2016.7.1. 기준소득월액 산정일자 기준으로 잘못 정정한 사례가 확인되었다.

연금법 제3조의2에 따르면 신규로 임용된 교직원의 기준소득월액 결정은 소속 학교 기관에서 교직원에게 해당 연도에 지급할 예상소득으로 반영해야 하나, 기준소득월액 정정대상이 아님에도 이를 적용하여 부담금 징수와 예상퇴직급여 산정이 과다하게 발생하였다.

【표6】 신분변동(전직) 처리에 따른 기준소득월액 정정처리 부적정 사례

성명	고객ID	발령일	발령구분	기준소득월액	소득총액(근무일수)	처리부서
***	*****	2016/05/01	신규임용	930,000	7,440,000/240	○○지부
		2016/06/20	전직	930,000		
		2016/07/01	기준소득월액	1,327,500	10,620,000/240	
		2016/09/07	퇴직	1,327,500		

〔현지조치〕 ○○지부장은 당해연도 신규 임용된 교직원의 기준소득월액 정정내역을 환원하시기 바라며, 신분변동 처리에 따른 기준소득월액 결정에 만전을 기해주시기 바랍니다.